



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º D.P. SE
Boletim No.: 5777/2016

INICIADO: 26/10/2016 11:32hs e EMITIDO: 26/10/2016 20:42hs
JLLNNPCBDJEEKN

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA CONSELHEIRO NEBIAS, 314 - REPUBLICA - CEP: 01203-001
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 03 D.P. - CAMPOS ELISEOS

Ocorrência: 26/10/2016 às 11:00 horas

Comunicação: 26/10/2016 às 11:31 horas

Elaboração: 26/10/2016 às 11:32 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **EDSON COSTA DE FRANÇA** - Presente ao plantão - RG: 43000265-SP
emitido em 22/02/2005 - Exibiu o RG original: Não
Pai: EDGAR PATEIS DE FRANÇA - Mãe: MARIA IDAMAR COSTA BEZERRA
Natural de: ITAPEVI -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 19/02/1986 30 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: AJUDANTE - Instrução: 1 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Parda**
Olhos: Castanhos escuros - **Tipo de cabelo: Carapinha**
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTO
Altura: 1,65 - Compleição: MAGRO - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem
Perna Direita - SIMBOLO DO PALMEIRAS
Endereço Residencial: VIELA SETE CASA 24 FAVELA DO MOINHO CAMBUCI,
CAMBUCI - S.PAULO - SP

Testemunha:

- JOSE RENATO DE OLIVEIRA FILHO - Presente ao plantão - RG: 15812331-SP
Exibiu o RG original: Sim - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 02/08/1966 50 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA DA GLORIA, 410 - LIBERDAD
S.PAULO - SP - Telefones: (11)3341-3846 (Residencial)

01º D.P. SE

Endereço da delegacia : R DA GLORIA, 410 - LIBERDADE-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3341-3840



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º D.P. SE
Boletim No.: 5777/2016

INICIADO: 26/10/2016 11:32hs e EMITIDO: 26/10/2016 20:42hs
JLLNNPCBDJEEKN_

Folha : 2

Conductor:

- MARCELO ROMANO - Presente ao plantão - RG: 28006431-SP
Exibiu o RG original: Sim - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 04/07/1978 38 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA DA GLORIA, 410 - LIBERDADE
S.PAULO - SP - Empresa: 1 D.P. - SÉ - Telefones: (11)3341-3840 (Comercial)

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 22
Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 22** - Involucro: OUTROS
Observações: 22 PINOS DE COCAINA

Histórico:

Comparecem os Policiais Civis, supra qualificados como condutor e testemunha, informando que, encontravam-se em diligências pelo local dos fatos, uma vez que deflagrada "Operação Policial" por esta Unidade Policial, sendo que, ao passarem pelo local dos fatos, o qual é conhecido pelo tráfico de entorpecentes, depararam com o indiciado EDSON COSTA DE FRANÇA, indivíduo esse que, ao notar a aproximação policial, demonstrou nervosismo, tendo atitude suspeita, razão pelo qual, foi abordado, e, em revista, foi encontrado em sua posse vinte e dois (22) "pinos" cônicos contendo substância esbranquiçada, aparentando ser "cocaína", sendo que, ante o exposto, fora dada voz de prisão em flagrante delito, proferida pelo condutor, ao indiciado ocasião na qual esse fora cientificado quanto a seus direitos constitucionais, sendo, em seguida, conduzido até esta Delegacia de Polícia para apresentação da ocorrência à Autoridade Policial.

Nesta Distrital, ciente da ocorrência, a Autoridade Policial signatária deliberou, inicialmente, pelo encaminhamento da substâncias localizadas em poder do indiciado ao Instituto de Criminalística (I.C.) para submissão a exame de constatação, sendo que, conforme laudo provisório, de nº 490.420/2016, assinado pelo(a) Perito(a) DR. JULIO MASSARI FILHO, a substância apreendida, submetida aos exames periciais cabíveis, apresentou resultado **POSITIVO para "COCAÍNA"**, com **peso líquido de 3,7 gramas**, substância elencadas na lista F1 (substâncias entorpecentes) da Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Federal nº 11.343/2006.

Diante de tais fatos, a Autoridade Policial signatária, com a vinda do laudo, ouvidas as partes em separado, formado seu convencimento jurídico,

01º D.P. SE

Endereço da delegacia : R DA GLORIA, 410 - LIBERDADE-S.PAULO-SP
Telefone: (11)3341-3840



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º D.P. SE
Boletim No.: 5777/2016

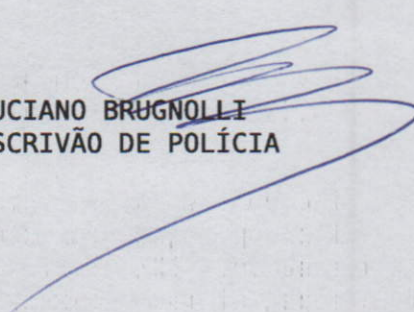
INICIADO:26/10/2016 11:32hs e EMITIDO:26/10/2016 20:42hs
JLLNNPCBDJEEKN_

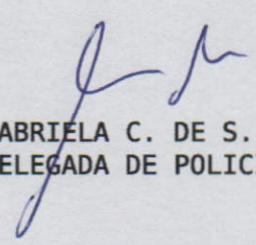
Folha :3

ratificou a voz de prisão em flagrante delito anteriormente proferida ao indiciado supra qualificado, por infração, em tese, ao disposto nos artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei de entorpecentes), determinando a elaboração do presente registro e demais peças pertinentes. Ainda, verificando-se, "in casu", motivos bastantes que justificam a necessidade de custódia preventiva do indiciado, em atendimento aos imperativos de natureza cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em especial para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e tendo em vista tratar-se de infração penal cuja pena máxima suplanta à quatro anos, REPRESENTA esta Autoridade Policial pela CONVERSÃO da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva. Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE


LUCIANO BRUGNOLLI
ESCRIVÃO DE POLÍCIA


GABRIELA C. DE S. PEREIRA
DELEGADA DE POLÍCIA

01º D.P. SE

Endereço da delegacia : R DA GLORIA, 410 - LIBERDADE-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3341-3840


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	0090561-61.2016.8.26.0050
Classe - Assunto	Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:	Justiça Pública
Réu:	EDSON COSTA DE FRANÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Ribeiro Leite Balbone Costa**

Vistos.

EDSON COSTA DE FRANÇA, com qualificação nos autos foi denunciado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, porque, segundo consta da denúncia, no dia 26 de outubro de 2016, nas circunstâncias fáticas descritas na denúncia, **trazia consigo, para fins de tráfico, 22 porções de cocaína, com peso líquido de 3,7g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.**

Descreve a denúncia que na data dos fatos policiais civis estavam em operação pelo local quando **avistaram o acusado em atitude suspeita pelo local e o abordaram portando as drogas.**

Preso em flagrante, o réu permanece preso preventivamente.

As substâncias entorpecentes foram apreendidas e constatadas provisoriamente como cocaína (fls. 11/15), vindo o laudo de exame químico-toxicológico a fls. 134/136..

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Recebida a denúncia (fls. 134/136), o réu foi citado e foi defendido pela Defensoria Pública. No curso da instrução hoje realizada, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se o réu ao final e as partes manifestaram-se em debates.

É o relatório.**Fundamento e Decido.**

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls., pelo Auto de Exibição e Apreensão e Constatação do entorpecente e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 176/178.

A autoria é também certa e indubitosa, em que pese a negativa do réu.

Com efeito, hoje interrogado e como já fizera na fase policial, o réu negou a imputação, dizendo que estava no local dos fatos porque é usuário de drogas, mas negou estar na posse de qualquer droga, ou cachimbo, ou dinheiro, dizendo ainda haver sido abordado minutos antes pela Polícia Militar. Foi conduzido a pretexto de averiguação e somente na delegacia tomou conhecimento da acusação.

A versão do réu, todavia, não o socorre, porque paira isolada em meio a prova dos autos, que aponta, por sua vez, seguramente, para a autoria imputada na denúncia.

Com efeito, as circunstâncias da prisão em flagrante do réu restaram amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos relatos dos policiais civis hoje ouvidos que confirmaram que em operação da Seccional pelo local dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, ali avistaram o réu em atitude suspeita, parado na esquina, em posição estratégica que lhe permitia observar o movimento das duas ruas. Diante da reação que esboçou ao avistar a viatura policial, decidiram por abordá-lo e localizaram, na revista, os 22 pinos de cocaína. O réu não trazia dinheiro consigo e também não estava fazendo uso de substância entorpecente no local.

Assim é que, conforme se verifica, ao término da instrução, paira isolada nos autos a versão do acusado, já que não se colhe dos harmônicos relatos dos policiais nenhum elemento para que sejam inquinados de suspeitos, ou para que qualquer interesse tivessem em incriminar falsamente pessoa inocente.

O relato policial tem amparo na prova material dos autos, diante da apreensão das porções de drogas devidamente examinadas nos autos.

A quantidade das porções individuais apreendidas (**22 pinos de cocaína**), aliadas as circunstâncias em que se deu a prisão, em local conhecido pelo tráfico de drogas, são provas conclusivas da imputação feita contra o réu na denúncia pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nada mais havendo a beneficiar o réu, portanto.

Passo, assim, à fixação da pena, com fundamento nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

O réu é multi-reincidente na prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes por força de condenações impostas pela 7a, 10a e 24a Varas Criminais da Capital, conforme informação constante dos autos, circunstância a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena. Foi surpreendido em poder de **22 pinos de cocaína**, quantidade que não autoriza a exasperação da pena base, que fixo, assim em **5 anos de reclusão e 500 dias multa**, no valor unitário mínimo legal, em virtude da ausência de comprovação de situação financeira favorável do acusado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na segunda fase, pela reincidência, aumento a pena em 1/6, totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Ainda em razão da multi-reincidência específica do réu na prática de crime de tráfico de drogas, não fará jus ao redutor legal do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Diante do quantum da pena e da natureza do delito, equiparado a **hediondo**, o regime inicial para o cumprimento da pena é o **fechado**.

Ante o exposto, JULGO **PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR EDSON COSTA DE FRANÇA**, qualificado nos autos, à pena de **5 anos e 10 meses de reclusão**, em regime inicial **fechado**, **além de 583 dias multa**, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33 caput da Lei 11.343/06.

Diante da pena e regime aplicados ao réu, que é reincidente e está preso desde o flagrante por força de decisão que decretou sua prisão preventiva, cujos fundamentos subsistem na íntegra, não poderá apelar em liberdade, fazendo-se necessária agora a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, diante da sentença penal condenatória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no do rol dos culpados.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**